

Nr. 124 Sitzung des Preußischen Staatsministeriums vom 11. Mai 1933

R 43 I/2288, Bl. 392–394 Abschrift

Anwesend: Popitz, Kerrl, Rust, Hugenberg; StS Grauert, Landfried, Claußen, Wiskott, Körner; MinDir. Neumann, Niermann, Schütze; MinR v. Both, Wagemann; Protokoll: MinR Gritzbach.

Beginn:

Beginn:

In der Sitzung des Preußischen Staatsministeriums von heute, an welcher die vorausgeführten Herren teilgenommen haben, und in der Herr Finanzminister Dr. Popitz für den abwesenden Herrn Ministerpräsidenten¹⁾ den Vorsitz führte, wurde folgendes verhandelt:

Zu Punkt 1 der Tagesordnung (*Gesetzentwurf über das bäuerliche Erbhofrecht*)²⁾ begründete der Herr Justizminister³⁾ den Gesetzentwurf in grundsätzlicher Hinsicht unter besonderer Betonung der nationalen und agrarpolitischen Bedeutung des Gesetzes⁴⁾.

Herr Finanzminister Dr. Popitz führte aus, er begrüße als Anhänger des Anerbenrechts⁵⁾ grundsätzlich die Vorlage eines Gesetzes, das die bäuerliche Anerbensitte legalisiert, er sei jedoch im Zweifel, ob es möglich wäre, den vorliegenden Gesetzentwurf schon heute zu verabschieden, weil eine kommissarische Beratung zwischen den beteiligten Ressorts noch nicht stattgefunden habe. Da die Vorlage des Gesetzentwurfs insbesondere mit Rücksicht darauf außerordentlich dringlich sei, daß dem Landtag bei seinem nächsten Zusammentreten der Erlaß des Gesetzes bereits bekanntgegeben werde⁶⁾, schlage er eine kommissarische Behandlung des Entwurfs in den nächsten Tagen vor derart, daß die Verabschiedung des Gesetzes in der am Montag, dem 15. Mai, in Aussicht genommenen Kabinettsitzung erfolgen könne.

Herr Reichsminister Dr. Hugenberg pflichtete dieser Ansicht grundsätzlich bei. Auch er begrüße jede Maßnahme, die dahin wirke, die Anerbensitte zu festigen. Insofern stimme er dem Gesetzentwurf grundsätzlich zu. Er hielte es jedoch für unumgänglich notwendig, daß dem Landwirtschaftsministerium unter Hinzuziehung von einigen Vertretern der Landwirtschaft vor der Verabschiedung

1) Göring.

2) Nach Ausweis der Akten einziger Tagesordnungspunkt dieser Sitzung.

3) Kerrl.

4) Der vorliegende Entwurf konnte nicht ermittelt werden. Ein vermutlich in den letzten Apriltagen 1933 entstandener Vorentwurf (Titel: „Gesetz über die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes“) befindet sich in NS 26/952. Aus den in GStArch. Rep. 84 a (Akten des PrJMin.) enthaltenen Unterlagen über die im Anschluß an diese Sitzung fortgesetzten Beratungen (Schreiben Hugenburgs an Kerrl vom 14. 5.; Niederschrift über die Sitzung des PrStMin. vom 15. 5., vgl. Anm. 16) geht hervor, daß an dem vorliegenden Entwurf keine wesentlichen Änderungen vorgenommen wurden. Die Endfassung des pr. Erbhofgesetzes (vgl. Anm. 16) stimmt in ihren grundlegenden Teilen mit dem Reichserbhofgesetz vom 29. 9. 33 (vgl. Anm. 3 und 9 zu Dok. Nr. 217) weitgehend überein.

5) Vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 113.

6) In einer Regierungserklärung hierzu Göring vor dem PrLT am 18. 5.: Durch den Erlaß des Erbhofgesetzes habe die PrStReg. „die Gesetzgebung der Bauernbefreiung von Stein und Hardenberg, deren Auswirkungen nach dem Ausscheiden dieser kraftvollen Männer aus der Staatsführung ein liberalistisches Zeitalter wieder verschüttete, fortgesetzt und zu Ende geführt. Die Grundgedanken des Gesetzes seien „aus der gefühlssicheren Urkraft des Volkes herausgeschöpft, die uralte germanische Rechtseinrichtung trotz jahrhundertelangen Druckes fremden Rechts im Bewußtsein und im Handeln des deutschen Bauern lebendig erhalten hat“ (PrLT-Bd. 765, Sp. 27).

Gelegenheit gegeben werden müsse, zu den Einzelheiten eines solchen die Struktur der bäuerlichen Bevölkerung tief berührenden Gesetzes Stellung zu nehmen⁷⁾.

Herr Justizminister *Kerrl* erklärte, daß er sich der Berechtigung dieses Wunsches keineswegs verschließe. Eine Beteiligung des Landwirtschaftsministeriums habe er bis heute leider nicht ermöglichen können, weil die Beratungen in seinem Ministerium, an denen übrigens auch erste Sachverständige der landwirtschaftlichen Abteilung der NSDAP wie die Herren Darré, Willikens und Backe beteiligt waren⁸⁾, sich wider Erwarten verzögert hatten. Er bat, die kommissarischen Beratungen unverzüglich aufzunehmen, da auch er den größten Wert darauf lege, daß das Gesetz dem Landtag bereits am 18. d. M. zur Kenntnis gebracht wird. Der Gesetzentwurf sei eine nationale Tat von ganz überragender Bedeutung und ein so wichtiges Stück des nationalsozialistischen Ideengutes, daß auf seine schleunige Verkündung nicht verzichtet werden könne. Mit Rücksicht hierauf bäte er, schon heute in eine kurze allgemeine Erörterung des Entwurfs in den grundsätzlichen Fragen einzutreten. In der anschließenden Aussprache warf zunächst Herr Finanzminister Dr. Popitz die Frage auf, ob das Gesetz in jeder Hinsicht, insbesondere auch in Ansehung des § 6⁹⁾, mit dem Reichsrecht vereinbar sei. Diese Frage wurde nach kurzer Besprechung bejaht.

[...]

Danach schnitt Herr Staatssekretär Dr. *Wiskott* die Frage an, ob der § 3¹⁰⁾ in der vorliegenden Fassung eine eindeutige und vor allem zweckmäßige Begrenzung der Erbhofgröße sicherstellt. In dieser Hinsicht wäre zu erörtern, inwieweit der Großbesitz unter das Gesetz fallen würde. In der Debatte wurde festgestellt, daß die Vorteile des Gesetzes vor allem den bäuerlichen Betrieben zugute kommen sollen. Es sei also nicht der Sinn des Gesetzes, auch Großbetriebe mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite wäre aber eine Begrenzung nach der Zahl der Morgen außerordentlich schwer zu finden, da die verschiedenen Bodenverhältnisse in den einzelnen Landesteilen die Anwendung eines solchen Maßstabes ausschließen. Es wurde in Aussicht gestellt, die wichtige Frage der Begrenzung nochmals zu prüfen¹¹⁾.

Des weiteren wies Herr Staatssekretär Dr. *Wiskott* darauf hin, daß die §§ 7 und 17 die Gefahr unerwünschter Rückwirkungen auf die Siedlungstätigkeit in sich bergen. Bei nicht genügender Barausstattung würde die Ansetzung von zweiten und dritten Bauernsöhnen auf Siedlerstellen seines Erachtens stark erschwert werden. Das wäre insofern bedauerlich, als gerade die zweiten und dritten Bauernsöhne bisher die erfolgreichsten Siedler gewesen wären. Mit Rücksicht auf diese allgemein anerkannten Bedenken wurde beschlossen, der einschlägigen Vorschrift eine Fassung zu geben, die

7) Vgl. Anm. 16.

8) Über eine derartige, bereits am 10. 4. im PrJMin. abgehaltene Besprechung berichtete Backe mit Schreiben an Darré vom 15. 4.: Die Teilnehmer (u. a. Kerrl, Freisler, Willikens, Backe) hätten sich mehrheitlich dahin ausgesprochen, daß 1) nur die männliche Erbfolge stattfinden und beim Fehlen eines Sohnes die Tochter zugunsten eines männlichen Sippenmitgliedes ausgeschaltet werden sollte; 2) für den Großgrundbesitz „eine fakultative Eintragung in die Anerbenliste gestattet werden könne“; 3) die „abziehenden Erben“ nicht „nach dem Werte des Hofes (dadurch zu große Belastung des Hofes), sondern entsprechend einer angemessenen Berufsausbildung abgefunden werden. Die Tochter sollte keine Mitgift, sondern nur Aussteuer erhalten.“ Backe in dem Schreiben abschließend: „Die gesetzliche Einführung des Anerbenrechtes bedeutet eine Fixierung des jetzigen – immerhin in manchem zufälligen – Besitzstandes. Die fakultative Eintragung in eine Höferolle dagegen bedeutet Auslese derjenigen Bauerngeschlechter, die eben durch damit bewiesenen Zukunftssinn den Beweis wertvollen Blutes erbracht haben. Es entsteht immer wieder die Frage: soll man sich im Letzten nur auf eine wertvolle Minderheit beschränken, oder soll man zunächst das Gesamtbauerntum als wertvolleren Teil des Volkes insgesamt schützen. Es ist ein Bedenken gegen eine Gefahr einer Zwangsregelung, die unter Umständen Minderwertiges konserviert.“ (NL Darré, Nr. AD 66).

9) § 6 (Endfassung, vgl. Anm. 16) enthielt Bestimmungen betr. „Verfügungen auf den Todesfall“. Danach sollte der „Bauer“ in Form eines Testaments oder einer vom Richter, Notar oder Gemeindevorsteher beglaubigten Erklärung den Anerben unter den nach § 12 (Anerbenordnung) zum Anerben Berufenen auswählen können.

10) Nach § 3 sollte der Erbhof mindestens zur „Ernährung und Erhaltung einer bäuerlichen Familie ausreichen (Ackernahrung)“, jedoch nicht so groß sein, „daß seine Bewirtschaftung nicht mehr von einer Hofstelle aus ohne Vorwerke erfolgen kann“.

11) Bei den abschließenden Beratungen des PrStMin. am 15. 5. (vgl. Anm. 16) wurde beschlossen, den § 3 noch durch die Bestimmung zu ergänzen, daß der PrJM und der PrLandwM nähere Vorschriften über die Höchstgrenze des Erbhofs für einzelne Wirtschaftsgebiete erlassen könnten.

klarstellt, daß die Ausrüstung nachgeborener Bauernsöhne zum Erwerb von Siedlerstellen durchaus erwünscht sei¹²⁾.

Nachdem Herr Justizminister *Kerrl* noch zu einigen Fragen nachgeordneter Bedeutung die Tendenz des Entwurfs dargelegt hatte, stellte Herr Finanzminister Dr. *Popitz* abschließend die Frage der Einwirkung des Entwurfs auf die Kreditverhältnisse, die Arierfrage und die eventuelle Rückwirkung auf Polen zur Debatte. Die von ihm vorgebrachten Gesichtspunkte wurden im einzelnen erörtert. Das Ministerium des Innern wurde gebeten, die Rückwirkung des Gesetzes auf die deutschen Bauern in Polen für den Fall, daß Polen ein gleiches Gesetz erlassen würde, noch einmal zu prüfen¹³⁾. Ferner wurde in Aussicht gestellt, die Fassung des Arierparagraphen einer nochmaligen Nachprüfung zu unterziehen¹⁴⁾.

Darauf beschloß das *Staatsministerium*, dem Entwurf vorbehaltlich der endgültigen Verabschiedung grundsätzlich zuzustimmen. Gleichzeitig wurde beschlossen, daß die kommissarischen Beratungen bereits am 12. Mai vormittags 11 Uhr in Angriff zu nehmen seien¹⁵⁾. Für den Fall, daß sich die Notwendigkeit einer Chefbesprechung ergeben sollte, wird diese für Montag, den 15. Mai, vormittags, in Aussicht genommen¹⁶⁾.

12) Über diesbez. Beratungen nichts ermittelt. In der Endfassung des § 17 heißt es: Die weichenden Erben sollen „für einen dem Stande des Hofes entsprechenden Beruf ausgebildet und bei ihrer Verselbständigung ausgestattet werden, insbesondere um sich eine Siedlerstelle zu beschaffen“.

13) Hierzu nichts ermittelt.

14) Betrifft § 2 des Entwurfs, dem in der Sitzung des PrStMin. am 15. 5. folgende Fassung gegeben wurde: „Einen Erbhof kann als Bauer nur besitzen, wer deutscher Staatsbürger und deutschen oder stammesgleichen Blutes ist. Deutschen oder stammesgleichen Blutes ist nicht, wer unter seinen Vorfahren im Mannesstamme oder wer unter seinen übrigen Vorfahren bis ins zweite Glied eine Person jüdischer oder farbiger Herkunft hat. Eine in Zukunft erfolgende Eheschließung mit einer derartigen Person macht die Nachkommen dauernd unfähig, als Besitzer eines Erbhofes Bauer zu sein.“

15) Über die kommissarischen Beratungen nichts ermittelt.

16) Der GesEntw. wurde in einer Sitzung des PrStMin. am 15. 5. 33 nochmals eingehend beraten. Dabei gab JM Kerrl von einem Schreiben des verhinderten RKomPrLandwMin. Hugenberg (Schreiben an Kerrl vom 14. 5., s. GStArch. Rep. 84 a/2013, Bl. 56–59) Kenntnis, das Bedenken gegen den GesEntw. und Abänderungsvorschläge im einzelnen enthielt. Im Sitzungsprotokoll hieß es dazu: „Gegenüber diesen Einwänden hielt der Justizminister Kerrl den von ihm vorgelegten Entwurf, dessen Endziel die ungeteilte Erhaltung des Erbhofes sei, in vollem Umfange aufrecht.“ Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden noch einige ergänzende Bestimmungen (vgl. Anm. 11 und 14) beschlossen und der Entwurf sodann endgültig angenommen (GStArch. Rep. 84 a/2013, Bl. 28–29). – Das Pr. Erbhofgesetz vom 15. 5. 33 (Pr. Gesetzsammlung, S. 165) trat gemäß § 60 des Reichserbhofgesetzes vom 29. 9. 33 (RGBl. I, S. 685) wieder außer Kraft.

Zitierhinweis

Nr. 124 Sitzung des Preußischen Staatsministeriums vom 11. Mai 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d124>